

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1374/2536

นายประมวล บุญวิจิตร

โจทก์

นายนพ ภูมิชัยศักดิ์

จำเลย

นายนพ ภูมิชัยศักดิ์ จำเลย

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 264

ความว่า คดีนี้อยู่ระหว่างพิจารณาของศาลฎีกา โจทก์ได้รื้อบ้านที่ปลูกอยู่บนที่ดินพิพาท โดยรื้อฝาด้านข้างและพื้นชั้นสองบางส่วนออกไปทำให้จำเลยเสียหาย ขอศาลได้โปรดมีคำสั่งห้ามมิให้โจทก์กระทำการดังกล่าวต่อไป และให้โจทก์นำฝาบ้านกับพื้นบ้านมาไว้ที่เดิมด้วย

หมายเหตุ โจทก์แถลงคัดค้าน (อันดับ 93)

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า โจทก์เป็นเจ้าของมีสิทธิครอบครองในที่ดิน น.ส.3 ก. เลขที่ 28 ตำบลนางกวั๊ก อำเภอเทพสถิตจังหวัดชัยภูมิ ตลอดจนสิ่งปลูกสร้างบนที่ดินให้จำเลยจดทะเบียน โอน น.ส.3 ก. ที่ดินดังกล่าวให้เป็นชื่อของโจทก์ หากจำเลยไม่ปฏิบัติตามให้ถือเอาคำพิพากษาของศาลเป็นการแสดงเจตนาของจำเลย คำขออื่นให้ยกเสีย

ศาลอุทธรณ์ภาค 1 พิพากษากลับ ให้ยกฟ้องโจทก์

โจทก์ฎีกา (อันดับ 79)

จำเลยยื่นคำร้องดังกล่าว (อันดับ 88 แผ่นที่ 2)

คำสั่ง

กรณีเป็นเรื่องจำเลยขอคุ้มครองประโยชน์ตามกฎหมาย วิธีพิจารณา
ความแพ่ง มาตรา 264 พิเคราะห์แล้ว เห็นสมควร ห้ามโจทก์รื้อถอนบ้านซึ่งปลูก
สร้างอยู่ในที่พิพาท รวมทั้งห้าม ย้ายย้ายฝาและพื้นของบ้านดังกล่าวในระหว่างฎีกา

กรณีเป็นเรื่องจำเลยขอคุ้มครองประโยชน์ตามกฎหมาย วิธีพิจารณา
ความแพ่ง มาตรา 264 พิเคราะห์แล้ว เห็นสมควร ห้ามโจทก์รื้อถอนบ้านซึ่งปลูก
สร้างอยู่ในที่พิพาท รวมทั้งห้าม ย้ายย้ายฝาและพื้นของบ้านดังกล่าวในระหว่างฎีกา

(ชวลิต พรายภู-พัลลภ พิสิษฐ์สังฆการ-วินัย วิมลเศรษฐ)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ